CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE

CNSaúde
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS ("CNS"), entidade sindical de grau superior, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.127.560/0001-50, com sede na ST SRTVS Quadra 701, Conjunto E, Bloco 1, sala 507, s/n, Edifício Palácio do Rádio I, Brasília/DF (**doc. 1**), **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE ("CNT")**, entidade sindical de grau superior, inscrita no CNPJ sob o nº 00.721.183/0001-34, com sede à SAUS Quadra 01, Bloco J, Edifício CNT – 13º andar, Entradas 10 e 20, Brasília/DF, CEP 70070-944 (**doc. 2**) e **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE ("CNSaúde")**, entidade sindical de grau superior, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 97.496.574/0001-34, registrada no Ministério do Trabalho sob o nº 46000.002324/94, com sede no Setor de Rádio e Televisão Sul – SRTVS, Quadra 701, Cj E – Ed. Palácio do Rádio Bl. 3, nº 130, 5º andar, Brasília – DF, CEP: 70340-901 (**doc. 3**), com fundamento nos arts. 102, inciso I, alínea "a", e 103, caput e inciso IX[1], ambos da Constituição Federal de 1988, e arts. 1º e 2º, caput e inciso IX, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999[2], vêm, por seus advogados que esta subscrevem (**docs. 4, 5 e 6**, respectivamente), respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
(COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR)

contra o artigo 37, inciso II, da Lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024 ("Lei nº 14.973/2024" - **doc. 7**) e, por arrastamento, do artigo 8º, inciso II, da Portaria MF nº 1.430, de 4 julho de 2025 ("Portaria MF nº 1.430/2025" - **doc. 8**), que, de forma complementar, alteraram o índice de correção aplicável aos valores depositados administrativa e judicialmente pelos contribuintes, substituindo a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) — ainda vigente para a atualização dos débitos tributários federais — pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), definido como índice oficial de recomposição da inflação, dada a sua flagrante incompatibilidade com a Constituição, como adiante se passa a demonstrar.

---

[1] "Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (...)
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. (...)"

[2] "Lei nº 9.868, de 1998 - Art. 2º Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: (...)
IX - **confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.** (...)"

I. O ART. 37, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.973/2024 E O ART. 8º, INCISO II, DA PORTARIA MF Nº 1.430/2025 E A CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

1. Esta ação direta de inconstitucionalidade é ajuizada contra o art. 37, inciso II, da Lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024, oriunda do Projeto de Lei nº 1.847/2024[3] (**doc. 9**), cujo escopo original consistia na concretização do acordo celebrado entre Poder Executivo e Congresso Nacional envolvendo a ADI nº 7.633/DF, mediante a criação de regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011, bem como para o adicional sobre a Cofins-Importação previsto no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004.

2. Todavia, no curso do processo legislativo, foi inserido ao texto da referida proposição, dispositivo estranho à sua finalidade original, qual seja, **o art. 37, inciso II**, que altera o índice de correção aplicável aos valores depositados judicial e administrativamente pelos contribuintes, passando tais depósitos a ser corrigidos "*acrescidos de correção monetária por índice oficial que reflita a inflação*", substituindo a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) — ainda vigente para a atualização dos débitos tributários, nos seguintes termos:

> *"Art. 37. Conforme dispuser a ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, haverá: (...)*
>
> ***II – levantamento dos valores por seu titular, acrescidos de correção monetária por índice oficial que reflita a inflação.*** *(...)"*

3. Posteriormente, o Ministério da Fazenda editou a **Portaria MF nº 1.430, de 4 de julho de 2025**, que, ao regulamentar o comando legal, especificou em seu **artigo 8º, inciso II**, que a correção seria feita pela "*variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)":*

[3] Projeto de Lei nº 1.847, de 2024, apresentado pelo Senador Efraim Filho, que *"Estabelece um regime de transição para a contribuição substitutiva prevista pelos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e para o adicional sobre a Cofins-Importação previsto pelo § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004."*

> *"Art. 8º Conforme dispuser a ordem da autoridade judicial ou administrativa competente:*
> *I - o depósito será concluído, sem qualquer acréscimo, quando os valores depositados forem destinados a órgão, ente ou fundo da Administração Pública integrante do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI); ou*
> ***II - os valores serão levantados por seu titular, sendo acrescidos, uma única vez, de correção positiva equivalente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).***
> *§ 1º Na hipótese do inciso I do caput, o depósito concluído será contabilizado como pagamento na data de ingresso dos valores na Conta Única do Tesouro Nacional, inexistindo descompasso de atualização entre o valor depositado e o valor da dívida ou obrigação caucionada, sendo vedado o levantamento para efetivação de novo recolhimento.*
> *§ 2º Na hipótese do inciso II do caput, os valores serão: I - debitados, inclusive correção acrescida, à Conta Única do Tesouro Nacional a título de restituição; II - contabilizados, sendo o caso, como dedução da respectiva receita em que houver sido classificado o depósito; e*
> *III - disponibilizados a seu titular em no máximo vinte e quatro horas."*

4. Neste ponto, destaca-se que, nos termos do seu artigo 12, a referida Portaria MF nº 1.430/2025 entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026 ("*Art. 12. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2026*.").

5. Dessa forma, a partir de 1º de janeiro de 2026, em vista da modificação promovida pelo art. 37, inciso II da Lei nº 14.973/2024 em conjunto com o disposto no artigo 8º, inciso II, da Portaria MF nº 1.430/2025, os depósitos administrativos e judiciais nos processos em que figure a União (e qualquer de seus órgãos, fundos etc.) **passarão a ser corrigidos conforme tais legislações, ou seja, "*sendo acrescidos, uma única vez, de correção positiva equivalente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).*"**

6. Tais disposições, em conjunto, substituem a SELIC como forma de correção dos depósitos administrativos e judiciais (conforme disposto no artigo 1º, inciso I, do § 3º e no art. 2º-A, § 3º, todos da Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998, complementado com o disposto no art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995):

"Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998

Dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais.

Art. 1º Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, específico para essa finalidade.
(...)
§ 3º Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será:
I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de vinte e quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em que o for, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e alterações posteriores; ou
II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar de sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional.
(...)
Art. 2º-A. Aos depósitos efetuados antes de 1º de dezembro de 1998 será aplicada a sistemática prevista nesta Lei de acordo com um cronograma fixado por ato do Ministério da Fazenda, sendo obrigatória a sua transferência à conta única do Tesouro Nacional. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
Parágrafo único. A inobservância da transferência obrigatória de que trata o caput deste artigo sujeita os recursos depositados à remuneração à taxa Selic e sujeita os administradores da Caixa Econômica Federal às penalidades impostas pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
§ 1º Os juros dos depósitos referidos no caput serão calculados à taxa originalmente devida até a data da transferência à conta única do Tesouro Nacional. (Incluído pela Lei nº 12.099, de 2009)
§ 2º Após a transferência à conta única do Tesouro Nacional, os juros dos depósitos referidos no caput serão calculados na forma estabelecida pelo § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. (Incluído pela Lei nº 12.099, de 2009)
§ 3º A inobservância da transferência obrigatória de que trata o caput sujeita os recursos depositados à remuneração na forma estabelecida pelo **§ 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995**, desde a inobservância, e os administradores das instituições financeiras às penalidades previstas na Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.099, de 2009)
§ 4º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.099, de 2009)

Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995

Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências.

*"Art. 39. A **compensação** de que trata o art. 66 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei nº 9.069, de 29*

> *de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.*
> *§ 1º (VETADO)*
> *§ 2° (VETADO)*
> *§ 3° (VETADO)*
> *§ 4º A partir de 1º de janeiro de 1996,* ***a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada."***

7. A referida alteração, todavia, configura flagrante violação ao **princípio constitucional da isonomia (art. 5º, *caput,* da Constituição Federal)**, ferindo o direito fundamental à **igualdade**, ao estabelecer tratamento assimétrico entre o Fisco e o contribuinte quanto à atualização monetária de valores depositados em juízo ou administrativamente.

8. Isso porque, enquanto os débitos tributários continuam sendo corrigidos pela SELIC — índice que incorpora juros e correção monetária — os depósitos judiciais e administrativos passam a ser corrigidos apenas pelo IPCA, índice que reflete exclusivamente a inflação, sem qualquer componente remuneratório.

9. O tratamento não isonômico se dá também em relação às compensações e restituições de valores pagos a maior ou de forma indevida pelo contribuinte, conforme disposto pelo art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, o que afronta também o princípio da segurança jurídica, ao dar tratamento distinto aos valores mantidos no caixa da União.

10. A isonomia, neste contexto, não se resume a uma mera simetria abstrata, exigindo tratamento equânime e proporcional entre situações jurídicas correlatas. Ou seja, o contribuinte que deposita e a Fazenda que credita estão em posições recíprocas e equivalentes no que tange à necessidade de preservação do valor temporal do dinheiro, sendo que a sistemática da SELIC buscava este equilíbrio.

11. Todavia, a sistemática do IPCA, ao apartar a correção monetária (devolvida ao contribuinte) dos juros (retidos pela União), institui uma desigualdade material e injustificável, violando o núcleo do art. 5º, *caput*, da CF.

12. Tal assimetria revela-se, ainda, desproporcional e incompatível com o **direito de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal (CF)**, pela corrosão econômica do valor caucionado, com o **princípio do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF)**, ao encarecer desproporcionalmente o custo da garantia, com o **princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF)**, por refletir ganho financeiro indevido ao Estado, e com o **princípio da proteção à confiança legítima do contribuinte**, este último derivado do **princípio da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF)**.

13. **A afronta ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF) e, como seu corolário, à proteção da confiança legítima,** evidencia-se no rompimento abrupto da sistemática consolidada há décadas, uma vez que os contribuintes, amparados na legislação e na jurisprudência dominante (e.g., ADI 1.933), planejaram seus negócios e conduziram suas litigâncias na legítima expectativa de paridade de tratamento.

14. Assim, a alteração súbita e sem justificativa técnica que compense o ônus imposto, quebra esta confiança de modo grave e arbitrário, afrontando também o **princípio da moralidade administrativa (art. 37, *caput*, da CF)**, que veda à Administração Pública condutas desleais e surpresas contra os administrados.

15. Adicionalmente, o desestímulo à utilização do depósito levará o contribuinte a pagar o tributo e depois restituí-lo, para ter o direito de atualização pela SELIC, o que viola também o **devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF)**, o **princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF)**, o **princípio da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF)** e a **privação de bens sem o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF)**.

16. Ora, ao fazer letra morta o art. 9º[4], inciso I e § 3, e o art. 11, inciso I, ambos da Lei nº 6.830/80, que privilegiam o depósito em dinheiro como garantia do débito para fins de oposição de embargos à execução fiscal, e do art. 37[5] inciso II, da Lei nº 14.973/2024 força o contribuinte, indiretamente, a primeiro recolher o tributo (para ter o direito de restituí-lo com atualização pela SELIC) e, somente depois, discuti-lo, em ação de repetição de indébito.

17. Além disso, a diferenciação dos índices de correção monetária em situações correlatas, ao impedir a integral recomposição do valor econômico dos depósitos, configura **confisco indireto**, **expressamente vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal (CF)**, bem como viola o **direito de propriedade privada (art. 5º, inciso XXII, da CF).**

18. À luz desses parâmetros constitucionais, impõe-se **a declaração de inconstitucionalidade do art. 37, inciso II, da Lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024 e do artigo 8º, inciso II, da Portaria MF nº 1.430, de 4 julho de 2025, pelos fundamentos a seguir expostos.**

II – A REPRESENTATIVIDADE E LEGITIMIDADE DAS AUTORAS PARA AJUIZAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA

19. A **Confederação Nacional de Serviços – CNS**, é confederação sindical devidamente reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme atesta a anexa Certidão no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (**doc. 1**).

---

[4] "Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou (...)
§ 3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (...)"

[5] "Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro; (...)"

20. A CNS foi fundada em fevereiro de 1999 para representar, no âmbito nacional, os direitos e interesses do **setor de serviços** das Federações a ela filiadas, organizando o sistema confederativo de representação sindical desse setor, sendo, portanto, a entidade máxima em tal sistema e, nos termos de seu Estatuto Social (art. 1º, § 2º, inciso I), tem legitimidade para representar judicialmente a categoria econômica das empresas de prestação de serviços em âmbito nacional. Nesse sentido, a CNS propôs as Ações Diretas de Inconstitucionalidade - nº 5576/SP e 5659/SP perante este **C. Supremo Tribunal Federal**, e, mais recentemente, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7852/SP, tendo sido reconhecida em todas elas a sua legitimidade ativa.

21. Da mesma forma, a coautora, a **Confederação Nacional dos Transportes - CNT**, que atua ativamente para que o setor de transportes se fortaleça e avance de forma estratégica e sustentável, é entidade sindical de grau superior regularmente registrada no Ministério do Trabalho, nos termos do art. 535 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme comprova a documentação anexa (**doc. 2**), possuindo legitimidade ativa para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 2º, inciso IX, da Lei nº 9.868/1999.

22. Criada em 1954, a instituição reúne 29 federações e 5 sindicatos nacionais e 27 entidades associadas. São mais de 191 mil empresas e 2,7 milhões de empregos gerados. Na composição do Sistema Transporte, a instituição também administra o SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e o ITL (Instituto de Transporte e Logística).

23. Por fim, a **Confederação Nacional de Saúde - CNSaúde**, entidade sindical de terceiro grau criada em 1994, é a instância máxima de representação sindical patronal do setor de saúde privada no Brasil, atuando com base no artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal e devidamente registrada conforme assento próprio.

24. Conforme previsto em seu Estatuto Social (**doc. 3**), a CNSaúde representa, em âmbito nacional, os interesses coletivos e individuais da categoria econômica patronal dos estabelecimentos de saúde, compreendendo hospitais, clínicas, casas de saúde, laboratórios de análises clínicas e patologia, serviços de diagnóstico por imagem, serviços de fisioterapia, dentre outros congêneres.

25. Atualmente, a CNSaúde congrega 8 (oito) federações estaduais - Fenaess, Fehosul, Feherj, Fehospar, Fehoesc, Febase e Fehoesp - e mais de 90 (noventa) sindicatos filiados, formando o vértice do sistema sindical de representação do setor de saúde suplementar e prestadores privados conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

26. O papel da CNSaúde reflete a capilaridade e relevância da rede privada de saúde no Brasil, cujos estabelecimentos representados prestam atendimento à população nas mais diversas frentes: seja por meio da saúde suplementar (planos e seguros de saúde), seja por meio da prestação de serviços ao SUS, em regime de contratualização e convênios.

27. Nesse contexto, **a atuação da CNSaúde tem caráter técnico, estratégico e institucional, sendo pautada pela defesa de um sistema de saúde sustentável, plural e de qualidade, compromissada com a formulação de políticas públicas que considerem a realidade operacional e financeira do setor privado**, responsável por parcela expressiva dos atendimentos em saúde no país.

28. A legitimidade das requerentes para atuar como autoras na presente ação direta de inconstitucionalidade encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a pertinência temática como requisito suficiente para a atuação de entidades sindicais de grau superior em defesa dos interesses das categorias econômicas que representam.

29. Requer-se, assim, preliminarmente, o reconhecimento da legitimidade ativa das entidades autoras para a propositura da presente ação direta de inconstitucionalidade.

III. A PERTINÊNCIA TEMÁTICA.

30. Para que haja pertinência temática, é necessário que a norma legal impugnada se aplique, direta ou indiretamente, às classes representadas pelas entidades sindicais autoras. E a pretensão aduzida com a presente ação guarda evidente relação de pertinência com os objetivos institucionais das autoras.

31. Isso porque, **as normas impugnadas afetam diretamente o regime de atualização dos depósitos judiciais e administrativos realizados por quaisquer empresas e entidades**, inclusive as empresas do setor de serviços, representadas pela CNS, e as empresas do setor de transporte, representadas pela CNT, com impacto relevante sobre a segurança jurídica e a equidade nas relações tributárias.

32. Cumpre destacar que esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que confederações sindicais setoriais detêm legitimidade ativa para o ajuizamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade, mesmo quando os efeitos da norma impugnada transcendem os interesses diretos dos representados, desde que haja pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade e o conteúdo normativo questionado[6], conforme reconhecido, por unanimidade, na ADI nº 4.364, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, na qual se reconheceu que:

> *"A meu ver, a exigência de pertinência temática não impede, **quando o vício de inconstitucionalidade for idêntico para todos os seus destinatários**, o amplo conhecimento da ação, nem a declaração de inconstitucionalidade da norma, para além do âmbito dos indivíduos representados pela entidade requerente.*

[6] Foi, por exemplo, reconhecida a legitimidade ativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Confederação Nacional do Comércio (CNC) nas seguintes ações abstratas tributárias:
• ADI 5635 (CNI): em face da Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 7.428/2016, que instituiu condição para concessão e manutenção de benefícios e incentivos fiscais ou financeiros relacionados ao ICMS;
• ADI 5051 (CNC): em face do art. 1º da Lei Complementar nº110/2001, de 29 de junho de 2001, que criou o adicional de 10% à multa sobre o FGTS para o caso de demissão sem justa causa;
• ADI 4905 (CNI): em face dos parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação introduzida pela Lei n.º 12.249, de 11 de junho de 2010, e, por arrastamento, os artigos 36, caput e 45, § 1.º, inciso I da Instrução Normativa RFB n.º 1.300, de 20 de novembro de 201. "(...) esse conjunto de regras concebeu um complexo de normas punitivas, que estabelecem, ao contribuinte que age de boa-fé, multa de 50% do valor total do crédito objeto de declaração de compensação não homologada ou do valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.";
• ADI 4612 (CNC): em face dos seguintes dispositivos, da expressão "plena ou não" do artigo 2º, da Lei nº 7.543, de 30 de dezembro de 1988 e de dispositivos do artigo 4º, da Lei nº 15.242/2010, especificados no pedido, ambas do Estado de Santa Catarina, que tratam de IPVA.

> *Foi o que ocorreu, mais recentemente, na ADI nº 15/DF, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 31/09/07, em que a Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7.689, que mantinha em vigor a contribuição para o FINSOCIAL. A decisão beneficiou todos os potenciais contribuintes do tributo e não apenas a classe representada pela entidade requerente (Confederação das Associações de Microempresas do Brasil), até porque, segundo entendimento da Corte, inconstitucional era a manutenção do FINSOCIAL para quaisquer contribuintes, não havendo especificidade relativa às microempresas. A inconstitucionalidade era, portanto, essencialmente a mesma para todos." (g.n.).*

33. É inequívoco, portanto, o interesse jurídico direto das autoras e de suas empresas/entidades ora representadas na obtenção de provimento jurisdicional que declare a inconstitucionalidade do art. 37, inciso II, da Lei nº 14.973/2024 e do artigo 8º, inciso II, da Portaria MF nº 1.430/2025.

34. A legitimidade ativa das autoras decorre não apenas de sua qualificação como confederação sindical nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, mas também da clara vinculação entre o objeto da presente ação e os objetivos institucionais das entidades, conforme previsto em seus Estatutos Sociais. A pertinência temática está, portanto, plenamente caracterizada, legitimando sua atuação na presente ação direta de inconstitucionalidade.

35. Não restam dúvidas, portanto, que as disposições impugnadas alcançam empresas que estão acobertadas na representação das autoras, impactando o desenvolvimento do setor de serviços e de transportes, estando presente, portanto, a pertinência temática na presente ação.

IV- A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 37, INCISO II, DA LEI Nº 14.973/2024 E DO ARTIGO 8º, INCISO II, DA PORTARIA MF Nº 1.430/2025, QUE ALTERAM O ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL AOS VALORES DEPOSITADOS ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE PELOS CONTRIBUINTES, SUBSTITUINDO A SELIC PELO IPCA/IBGE.

36. O art. 37, inciso II, da Lei Federal nº 14.973/2024 prevê que os depósitos judiciais e extrajudiciais a serem devolvidos aos titulares (leia-se contribuintes) sejam atualizados por "*índice oficial que reflita a inflação*", a saber:

> *"Art. 37. Conforme dispuser a ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, haverá: (...)*
> ***II – levantamento dos valores por seu titular, acrescidos de correção monetária por índice oficial que reflita a inflação"***

37. Consoante redação do art. 38 da mencionada Lei, ficou reservado a Ato do Ministro da Fazenda a disposição das questões inerentes à execução do disposto pela legislação federal, senão vejamos:

> *"Art. 38. Ato do Ministro de Estado da Fazenda disporá sobre:*
> *I – o compartilhamento de dados com os órgãos e as entidades responsáveis pelos créditos caucionados;*
> *II – o fluxo para fornecimento das informações necessárias à classificação ou reclassificação orçamentária das receitas relativas aos valores depositados e demais procedimentos de finanças públicas necessários à execução do disposto neste Capítulo;*
> ***III – outras questões procedimentais necessárias à execução do disposto neste Capítulo."***

38. Nessa perspectiva, foi publicada a Portaria MF nº 1.430/25, que dispõe sobre depósitos em processos administrativos ou judiciais em que figure a União, qualquer de seus órgãos, fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais federais dependentes.

39. Mencionada Portaria prevê, em seu art. 8º, inciso II, que os valores levantados pelo titular do depósito (leia-se, contribuinte) serão acrescidos, uma única vez, de correção positiva equivalente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), *in verbis*:

> *"Art. 8º Conforme dispuser a ordem da autoridade judicial ou administrativa competente:*
> *(...)*
> ***II - os valores serão levantados por seu titular, sendo acrescidos, uma única vez, de correção positiva equivalente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)."***

40. Mencionados dispositivos normativos, todavia, são flagrantemente inconstitucionais, uma vez que afrontam o princípio constitucional da **isonomia** e os direitos fundamentais de **igualdade, propriedade, acesso à justiça e princípios da eficiência e moralidade**, senão vejamos.

41. Ora, até o advento da Lei Federal nº 14.973/2024 e a Portaria do Ministério da Fazenda nº 1.430, estabelecendo que os depósitos realizados a partir de 2026 passarão a ser remunerados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), os depósitos judiciais eram corrigidos mensalmente pela taxa SELIC, mesmo índice utilizado para atualização, compensações e restituições dos tributos federais.

42. Nesse ponto é importante rememorar que, conforme já pacificamente consolidado pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "*a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real*" (AgInt no AREsp n. 1.710.154/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

43. Ocorre que, com a alteração legislativa e a vigência da nova norma, **o contribuinte ficará em posição desequilibrada em relação ao fisco (União)**, uma vez que este cobrará o crédito tributário atualizado pela taxa SELIC, mas, no caso de o contribuinte legitimamente reaver o seu depósito judicial, receberá o valor corrigido pelo IPCA, índice que representa atualmente 1/3 um terço da SELIC.

44. Mencionada alteração viola o **princípio da isonomia e o direito fundamental à igualdade** (art. 5º, caput, da CF) ao adotar critério de discriminação, sem motivo razoável, entre a forma de atualização dos depósitos judiciais feitos pelo contribuinte e a forma de atualização dos respectivos débitos.

45. Pois bem. O **princípio da isonomia -** previsto no art. 5º, *caput*, da Constituição Federal, dando início ao capítulo dos direitos individuais. Veja-se:

> "Art. 5º Todos **são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza**, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à

> vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)"

46. Conforme mencionado anteriormente, o art. 37, inciso II, da Lei 14.973/2024, em conjunto com o disposto no artigo 8º, inciso II, da Portaria MF nº 1.430/2025, substituíra as disposições que instituíam a SELIC como forma de correção dos depósitos administrativos e judiciais (conforme disposto no art. 1º, inciso I, § 3º, da Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998, complementado com o disposto no art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995).

47. Ocorre que a sistemática da SELIC assegurava esta paridade, pois tanto o crédito tributário em discussão quanto o depósito que o garante eram atualizados pelo mesmo índice. A ruptura deste equilíbrio caracteriza tratamento desigual, na exata medida em que submete economicamente o contribuinte a um regime menos favorável que o do próprio Fisco.

48. Estes são os ensinamentos de **CANOTILHO**:

> "A Administração Pública somente pode ferir, faticamente, o direito fundamental à igualdade quando a lei conceder-lhe o chamado poder discricionário. Caso contrário, a Administração é toda vinculada à legalidade, ou seja, à consonância de seus atos com a lei que fixa seus procedimentos e fundamenta o direito dos administrados em face dela, entre outros, por óbvio também o direito à igualdade. Portanto, se houver do direito fundamental à igualdade nesse caso, a violação será perpetrada, originalmente, pelo legislador, cabendo somente ao Judiciário reconhecê-lo." (CANOTILHO, José Gomes. Comentários à Constituição do Brasil. Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes (Coord.). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2018., p.235).

49. Salienta-se que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento da **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.933**, firmou entendimento pela constitucionalidade da transferência dos valores depositados judicial e administrativamente para a conta única do Tesouro Nacional, sendo que dos **fundamentos centrais daquela decisão residiu na inexistência de prejuízo aos contribuintes, em razão da observância do princípio da isonomia, assegurada pela aplicação uniforme da taxa SELIC tanto aos créditos tributários quanto aos depósitos judiciais.**

50. Nesse contexto, destaca-se trecho paradigmático do voto proferido pelo Ministro Ayres Britto, quando do julgamento do mérito da ADI nº 1.933, no qual Sua Excelência assevera:

> *"7. De mais a mais, não enxergo mácula ao princípio da isonomia. Isso porque o contribuinte procede espontaneamente ao depósito judicial do tributo, almejando a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.* ***E esses depósitos são reajustados pela taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), índice também utilizado no reajustamento dos créditos tributários com pagamento em atraso. Tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, portanto****."*

51. **A referida alteração desvirtua completamente o fundamento isonômico que sustentou a constitucionalidade do regime de depósitos na ADI 1.933**.

52. Conforme ensina a teoria da motivação dos atos jurídicos, quando o fundamento essencial de validade de um instituto é suprimido, toda construção jurídica sobre ele desaba. Não se pode manter a forma (a transferência para a conta única) e suprimir a essência (a paridade de tratamento).

53. **Ou seja, o que era constitucional pela existência do equilíbrio torna-se inconstitucional pela ruptura deste mesmo equilíbrio**.

54. Tal afirmação reforça a necessidade de afastar a substituição da correção dos depósitos pelo IPCA, por vulnerar direitos dos jurisdicionados, comprometendo a segurança jurídica, ao garantir paridade de tratamento entre as partes envolvidas na relação tributária.

55. Assim, este C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.933, que deu ganho de causa à União quanto a constitucionalidade das transferências dos valores depósitos judicialmente e administrativamente para Conta Única do Tesouro Nacional, fixou como fundamento principal o não prejuízo aos contribuintes em razão do tratamento isonômico **com aplicação da taxa SELIC nos créditos e aos depósitos.**

56. Nesse mesmo sentido, o Poder Executivo, no âmbito da referida ADI nº 1.933, ao prestar informações, anexou as INFORMAÇÕES nº AGU/SF-02/99[7], da lavra do Consultor da União Dr. Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho, das quais destaca-se:

[7] Informações adotadas pelo Advogado-Geral da União Geraldo Magela da Cruz Quintão, em despacho de 04/03/1999.

> ***"Ao contrário, agora com a incidência da taxa de juros SELIC para remunerar os depósitos, foi aperfeiçoado o tratamento isonômico entre o Fisco e o contribuinte: os créditos tributários, em atraso, são exigidos com a aplicação da SELIC; os créditos são compensados e restituídos com a incidência da SELIC; e, agora, os depósitos judiciais passaram a ser remunerados pela SELIC."***

57. Também foi anexado à manifestação da Presidência da República o Parecer PGFN nº 133, de 11/02/1999, aprovado pelo então Procurador-Geral da Fazenda Nacional Luiz Carlos Sturzenegger, no qual, especificamente sobre a aplicação da SELIC aos depósitos judiciais assim firmou sua posição:

> ***"26. Cumpre destacar, por oportuno, ter o diploma legal em foco corrigido uma discriminação, efetivamente combatido e vencido a desigualdade. Como anunciamos, a remuneração anteriormente fixada para os depósitos judiciais não prestigiava o contribuinte-depositante. Agora, com a aplicação da taxa SELIC, temos uma rigorosa isonomia de tratamento entre o Fisco e o contribuinte. Os créditos tributários atrasados são cobrados com a aplicação da SELIC, os créditos tributários são compensados e restituídos com aplicação da SELIC e os depósitos judiciais a serem devolvidos são remunerados pela SELIC."*** **(grifos no original)**

58. Portanto**, conclui-se de modo cristalino que a distinção de indexadores instituída pela norma impugnada consagra um tratamento desigual e arbitrário entre o Fisco e o contribuinte.**

59. **Enquanto o crédito tributário é atualizado pela SELIC, que incorpora a correção monetária e os juros, os valores depositados em garantia pelo contribuinte passam a ser corrigidos apenas pelo IPCA, que restaura apenas o poder de compra da moeda.**

60. **Esta assimetria, longe de ser mera opção de política econômica, constitui clara violação ao núcleo essencial do princípio da isonomia (art. 5º, *caput*, da CF), ao criar um desequilíbrio intencional e injustificável na relação jurídico-tributária, conferindo vantagem econômica indevida ao Erário e impondo ônus excessivo ao contribuinte.**

61. Em resumo:

I. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que determinou a SELIC como índice a ser aplicado sobre os depósitos (judiciais ou extrajudiciais), reforça que tal índice visou, desde sempre, observar o princípio da isonomia. Trata-se

de medida de equilíbrio no tratamento dado aos contribuintes frente ao Fisco;

II. A substituição da SELIC por índice que oficial que reflita a inflação, padece de vício de constitucionalidade, pois caracteriza verdadeiro confisco fora das hipóteses legais, dado que, ao realizar o depósito e este ser levantado pela União, os valores são plenamente utilizados pela União com todos os seus acessórios (SELIC). De outra forma, sendo contribuinte vitorioso na causa e o montante restituído inferior ao principal mais acessórios (IPCA), haverá expropriação de bem privado.

62. Pelo exposto até aqui, a substituição da taxa SELIC pelo IPCA como índice de correção dos depósitos judiciais e administrativos é evidentemente prejudicial ao equilíbrio de tratamento, gerando insegurança jurídica e até mesmo embaraço à todos os cidadãos que pensam em recorrer aos tribunais administrativos e judiciais, uma vez que seus débitos continuam sendo atualizados pela SELIC, enquanto os depósitos realizados pelos contribuintes passam a ser corrigidos por índice diverso e, historicamente, menor. Ora, **evidentemente a medida impõe ônus desproporcional à parte que, ao realizar o depósito, busca suspender a exigibilidade do crédito tributário, sem qualquer garantia de justa remuneração pelo período em que os valores permanecem à disposição do Estado.**

63. O **princípio da segurança jurídica**, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal (CF), possui como corolário a proteção da confiança legítima, a qual veda que o Estado, após induzir determinados comportamentos nos administrados, venha a frustrar as legítimas expectativas por ele mesmo criadas.

64. No caso, a legislação e a jurisprudência consolidada ao longo de mais de duas décadas criaram a legítima expectativa de paridade de tratamento. A alteração abrupta, sem transição e sem justificativa técnica que compense o ônus, caracteriza **violação grave a este princípio**.

65. Ademais, a **violação à moralidade administrativa**, disposto no art. 37, *caput*, da Constituição Federal, também se evidencia, pois a Administração Pública deve pautar sua atuação pela lealdade e probidade.

66. Assim, a criação de regime assimétrico que beneficia unilateralmente o Erário, sem qualquer contrapartida ou justificativa razoável, **configura conduta desleal para com os administrados que confiaram na sistemática anterior**.

67. Neste sentido, o ilustre Ministro Gilmar Mendes, em seu voto conjunto do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n°s 58 e 59 e Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade n°s 5.867 E 6.021, que que versaram sobre a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e dos débitos judiciais na justiça do trabalho, destacou que **implica em verdadeira desigualdade de tratamento entre o Fazenda Pública e os contribuintes, a permissão de os débitos da Fazenda serem corrigidos por índices inferiores àqueles aplicados aos créditos tributários exigidos dos contribuintes**. Tal disparidade, segundo o Ministro, viola diretamente o princípio constitucional da isonomia. Vejamos:

> *"(...) A Lei 11.960/2009, por sua vez, alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, "para uniformizar a atualização monetária e dos juros incidentes sobre todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública", e passou a estabelecer os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança como critério de correção dos débitos da Fazenda Pública independentemente de sua natureza.*
>
> *Assim, as normas constitucionais e infraconstitucionais passaram a prever um critério específico para a correção das dívidas da Fazenda Pública, critério esse diferente – e bem menos vantajoso – daquele utilizado para a correção das dívidas dos administrados, favorecendo indevidamente a Administração.*
>
> *Essas normas foram impugnadas no Supremo Tribunal Federal, tanto pela via do controle concentrado, como pelo do controle difuso, gerando a segunda leva de precedentes contrários à utilização da TR, precedentes esses que iniciaram a controvérsia judicial em relação ao art. 39 da Lei 8.177, a partir de 2015, e aos artigos da CLT, a partir de 2017, conforme expus na preliminar afastada.*
>
> ***Esses precedentes analisam o tratamento diferenciado, dado pela legislação, na relação da Fazenda Pública com o***

administrado, criando para ela, de certa forma, uma vantagem, ao corrigir seus débitos por um índice com resultados inferiores aos índices utilizados para a correção de seus créditos.

A conclusão do STF, por maioria, foi no sentido de determinar a aplicação de um único índice de correção nas relações com a Fazenda Pública, declarando inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494 e dando interpretação conforme ao artigo 100, §12, da CF, por violação ao princípio da isonomia. Cito, a propósito, trecho das ementas dos julgados referidos:

> *"DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE* ***PRECATÓRIO****. (...)*
>
> *6. A quantificação dos juros moratórios relativos* ***a débitos fazendários inscritos em precatórios*** *segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança* ***vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN).*** *Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão "independentemente de sua natureza", contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário****.***
>
> *7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios* ***de créditos inscritos em precatórios*** *incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra". (ADI 4.357/DF e ADI 4.425, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2014 -Grifei)*

> *"DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)". (RE 870.947, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe- 262 20.11.2017 - grifei)*

No mesmo sentido, cito o decidido na ADI 5.348, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9494/97, na redação dada pela Lei 11.960. Destaco o seguinte trecho do voto vencedor:

> *"(...) O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral, deve ser seguido nesta ação de controle abstrato de constitucionalidade, cujo objeto consiste na declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, modificado pela Lei n. 11.960/2009, na parte pela qual determina a aplicação dos índices de caderneta de poupança para correção monetária em decisões condenatórias da Fazenda Pública". (ADI 5.348, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em*

11.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27.11.2019 PUBLIC 28.11.2019)"

68. Além disso, há flagrante violação ao **princípio da moralidade** ao aplicar índice de atualização dos depósitos judiciais inferior àquele utilizado na atualização do débito, em favor da União, uma vez que fará com que esta se beneficie economicamente da discussão judicial dos débitos pelo contribuinte.

69. O princípio da moralidade previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal (CF) implica o dever da administração pública de "proceder em relação aos administradores com seriedade e lhaneza, sendo-lhe interdito qualquer comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte do cidadão"[8]

70. Com efeito, no depósito judicial para suspensão da cobrança de tributos federais, **a Caixa Econômica Federal transfere diretamente para Conta Única do Tesouro Nacional** a quantia depositada em juízo (**vide art. 35 da Lei nº 14.973/24**), o que representa uma **disponibilidade imediata** de recursos no orçamento federal, havendo rubrica própria no orçamento referente aos depósitos judiciais.

71. A distorção nesse caso decorre do reconhecimento imediato pelo Estado do recurso financeiro depositado em Juízo pelo contribuinte e a posterior devolução por um índice diferente do que ele próprio (Estado) aplica para atualizar seus créditos tributários, em uma situação de **enriquecimento injustificado e ilícito da União**, que verdadeiramente se apropriará dos rendimentos reais do depósito.

72. Também, o depósito judicial é propriedade legítima do contribuinte, ainda que vinculado ao juízo como meio de garantia. Portanto, ao disponibilizá-la imediatamente ao Tesouro Nacional e ao mesmo tempo restringir a sua atualização apenas à inflação, a lei retira os rendimentos reais que essa quantia poderia obter em aplicações seguras, implicando em uma evidente **deterioração patrimonial**, especialmente em períodos de juros reais positivos (como é o cenário nacional), uma flagrante e inconstitucional **limitação ao direito de propriedade** do contribuinte.

[8] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. "Curso de Direito Administrativo", 8ª ed., São Paulo, Malheiros, 1996, p.69

73. A esse respeito, propomos a título de exemplo um exercício hipotético em que um contribuinte em determinada data inicial possua uma obrigação tributária de R$1.000,00 (mil reais), que seja garantida integralmente por um depósito judicial. Vejamos como seriam os impactos da **distorção entre SELIC e IPCA**, considerando a diferença dos valores entre a "**data inicial**" e a presente data (**setembro/2025**):

Data Inicial	Atualizado SELIC	Atualizado IPCA	Diferença
Outubro/2021	R$1.457,00	R$1.238,02	R$218,98
Outubro/2022	R$1.347,50	R$1.155,21	R$192,29
Outubro/2023	R$1.221,10	R$1.098,26	R$122,84
Outubro/2024	R$1.116,40	R$1.051,72	R$64,68

* Simulação que considerou a correção de R$1.000,00 desde as datas iniciais indicadas até setembro/2025 pela SELIC e IPCA.

74. As diferenças são **relevantíssimas** e alcançaram 21,89% do valor em 4 anos, 19,22% em 3 anos, 12,28% em 2 anos e 6,46% em 1 ano.

75. Além disso, ao ter os depósitos judiciais atualizados por índice inferior ao utilizado na atualização do débito tributário, a alteração legislativa fere o **direito fundamental do acesso à justiça**, uma vez que a garantia do juízo pelo contribuinte é requisito à oposição de Embargos à Execução, não revelando-se factível dispender do valor integral referente ao débito para discutir a sua exigibilidade, para, ao final, em eventual vitória, ser ressarcido apenas com recomposição da inflação, sem qualquer remuneração real pelo tempo que a União permaneceu na disponibilidade do dinheiro do contribuinte.

76. Ora, se o depósito perde a remuneração real, o custo de litigar aumenta, desincentivando o controle jurisdicional.

77. Narrada situação escancara, ainda, a **violação ao princípio da eficiência**, o qual impõe ao Estado a persecução do bem comum, de forma imparcial, neutra, transparente, eficaz, sem burocracia e em busca da qualidade, evitando desperdícios. O dispositivo ora atacado permitirá que a União se beneficie de atos protelatórios, uma vez que terá à sua integral disposição os valores oriundos dos depósitos judiciais, com a segurança de que, futuramente, ou terá que devolver o valor atualizado de forma mínima ou poderá receber valor ainda maior, uma vez que o débito continuará sendo corrigido pela SELIC.

78. Em resumo, o Estado antecipa-se e beneficia-se dos recursos na Conta Única e, mesmo sagrando-se vencedor o contribuinte, este devolverá os valores corrigidos apenas pelo IPCA, apropriando-se integralmente do juro real (ganho financeiro) — cenário de vantagem estratégica e incentivo a condutas protelatórias, situação na contramão do princípio da eficiência da justiça.

79. Salienta-se que esta Suprema Corte, em situação equivalente a presente, proferiu entendimento, vinculante e submetido à sistemática de recursos repetitivos, segundo o qual "*o princípio constitucional da **isonomia** (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, **é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito**; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado*" (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO - REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

80. Lado outro, ao julgar as **ADIs nºs 4425** e **4357**, em que também restaram verificadas **distorções em índices de correção monetária em prejuízo do cidadão/contribuinte**, esta Suprema Corte foi incisiva ao declarar a **inconstitucionalidade** das mencionadas normas, a saber:

> Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE "SUPERPREFERÊNCIA" A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA.

EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. **INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT)**. INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.
(...)
5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão "independentemente de sua natureza", contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, **razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.**
8. O regime "especial" de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito

(CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).
9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.
(ADI 4357, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014)

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE "SUPERPREFERÊNCIA" A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.
(...)
5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte

> (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).
> **6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN).** Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão "independentemente de sua natureza", contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
> 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.
> (...)
> 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.
> (ADI 4425, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00125)

81. Ora, se a Corte reputou **inconstitucional** a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, **justamente por não recompor o valor do crédito do cidadão**, com maior razão é a inconstitucionalidade da substituição da utilização da SELIC pelo IPCA na atualização dos **depósitos administrativos e judiciais** que envolvem os interesses da Administração Federal quando, no polo oposto, esta preserva a SELIC para si.

82. Trata-se, portanto, de questão que transcende o plano infraconstitucional, alcançando os pilares da justiça fiscal, da segurança jurídica, da isonomia e da proteção à propriedade privada, razão pela qual a controvérsia assume especial relevância constitucional e justifica a atuação das Requerentes na presente ação direta de inconstitucionalidade.

83. Por todo o exposto, demonstrada a cristalina violação das normas vergastadas aos princípios constitucionais, bem como a pacífica jurisprudência desta e. Corte, requer-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 37, inciso II, da Lei Federal nº 14.973/2024, bem como do art. 8º, inciso II, da Portaria MF nº 1.430/25.

V - VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA NAS COMPENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, GERADA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 37, INCISO II, DA LEI Nº 14.973/2024 E DO ARTIGO 8º, INCISO II, DA PORTARIA MF Nº 1.430/2025

84. Como já expresso alhures, a inconstitucionalidade do novo regime de atualização monetária dos depósitos administrativos e judiciais e administrativos se estende, de forma igualmente grave, ao tratamento conferido às hipóteses de compensação e restituição de valores pagos indevidamente ou a maior, conforme previsto do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995.

85. Esse dispositivo legal estabelece, de forma clara e inequívoca, que:

> *"§ 4º. A partir de 1ª de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada."*

86. A manutenção da SELIC como índice aplicável às restituições e compensações evidencia que o legislador reconhece a necessidade de recompor integralmente o valor econômico do montante indevidamente recolhido, inclusive com componente remuneratório. No entanto, ao se permitir que os depósitos administrativos e judiciais — que, em última análise, também representam valores do contribuinte sob custódia do Estado — sejam corrigidos apenas pelo IPCA, cria-se uma dissonância normativa inconstitucional e injustificável, configurando verdadeira expropriação indevida configurando verdadeira expropriação indevida, em afronta ao **princípio da vedação ao confisco** (art. 150, IV, da CF).

87. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 582.461 (Tema 214 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal analisou, à luz dos arts. 150, incisos I, III e IV, e 155, inciso II, da Constituição Federal (CF), a constitucionalidade da inclusão do valor do ICMS em sua própria base de cálculo, **da aplicação da taxa SELIC para fins tributários** e da fixação de multa moratória em 20% do valor do tributo. Em seu voto, **o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, foi categórico ao afirmar que tratar de forma distinta os créditos dos contribuintes em relação aos débitos exigidos pelo Fisco configura violação ao princípio da isonomia**:

> *"(...)*
>
> *I – DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO*
>
> *Inicialmente, registro precedentes nos quais esta Corte conclui que a Matéria relativa à utilização da taxa SELIC em débitos tributários restringe-se à matéria infraconstitucional.*
>
> *Não obstante, diante da existência de precedente no qual o tema foi enfrentado à luz do princípio da isonomia, bem como de reconhecimento, pelo Plenário, da repercussão geral na matéria tratada no presente recurso-paradigma, manifesto-me pela legitimidade da incidência da taxa SELIC na atualização do débito tributário.*
>
> *Trata-se de índice oficial e, por essa razão, sua incidência não implica violação ao princípio da anterioridade tributária, tampouco confere natureza remuneratória ao tributo.*
>
> *No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema,* ***esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária****.*
>
> ***Entendimento diverso importaria tratamento anti-isonômico, porquanto a Fazenda restaria obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa SELIC, ao passo que, no desembolso, os cidadãos seriam exonerados,***

gerando desequilíbrio nas receitas fazendárias." (grifos nossos)

88. O entendimento consolidado por esta Suprema Corte evidencia que a substituição da taxa SELIC pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como índice de correção dos depósitos administrativos e judiciais e administrativos representa afronta direta ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal - CF).

89. Ao estabelecer dois regimes de atualização distintos para situações equivalentes — de um lado, o contribuinte que paga indevidamente e tem direito à compensação e à restituição com correção pela SELIC; de outro, o contribuinte que realiza depósito administrativo e judicial, muitas vezes como condição para exercer o contraditório e a ampla defesa, e ao final tem seu valor restituído apenas com correção pelo IPCA — o ordenamento jurídico cria um desequilíbrio inconstitucional e injustificado nas relações tributárias. Essa assimetria compromete a equidade que deve nortear a atuação estatal e configura violação direta ao princípio da isonomia, ao favorecer indevidamente o Estado em detrimento do administrado.

90. Além disso, a medida compromete o princípio da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF) e da proteção à confiança legítima, ao alterar de forma desproporcional e irrazoável o regime de correção de valores que permanecem sob controle do Estado. O contribuinte, ao optar pelo depósito administrativo e judicial, confia na manutenção de um regime jurídico estável e previsível, que assegure a integridade econômica dos valores depositados.

91. A substituição da SELIC pelo IPCA, nesse contexto, rompe com a coerência sistêmica do ordenamento jurídico tributário, criando um cenário de incerteza e insegurança, além de incentivar condutas indesejadas, como a resistência ao uso do depósito administrativo e judicial como instrumento de garantia, em prejuízo da própria efetividade da jurisdição.

92. Por fim, a assimetria entre os regimes de atualização monetária **(SELIC para restituições e compensações, IPCA para depósitos administrativos e judiciais)** viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois permite que a União se beneficie da utilização de recursos privados sem a devida contrapartida remuneratória, em flagrante desequilíbrio na relação jurídico-tributária, como também afronta o princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal - CF), ao legitimar um modelo que favorece indevidamente o Estado em detrimento do contribuinte. Em um sistema tributário orientado pela justiça fiscal, é inadmissível que o ente público aufira vantagens econômicas decorrentes da retenção de valores que, por sua natureza, pertencem ao administrado.

VI. DO DESESTÍMULO À GARANTIA DO JUÍZO E DA VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE PREFERÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA, AO ACESSO À JUSTIÇA E À PRIVAÇÃO DE BENS SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL

93. Como visto, as normas ora impugnadas impõem ônus desproporcional à parte que, ao realizar o depósito, busca suspender a exigibilidade do crédito tributário, sem qualquer garantia de justa remuneração pelo período em que os valores permanecem à disposição do Estado.

94. Com efeito, a sistemática impugnada configura um verdadeiro desestímulo à utilização do depósito como garantia do juízo, o que corrompe a lógica do processo executivo fiscal.

95. A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), no art. 9º, inciso I e no art. 11, inciso I, estabelece uma ordem de preferência para as garantias judiciais, sendo o depósito em dinheiro a modalidade preferencial, precisamente por sua liquidez imediata e por afastar litígios sobre o valor dos bens penhorados.

96. Ao tornar esta garantia financeiramente onerosa para o contribuinte, as normas impugnadas subvertem esta ordem legal, incentivando a opção por garantias menos eficazes (como a penhora de bens imóveis e veículos), potencialmente mais custosas e complexas para a própria Fazenda, sem o benefício da transferência imediata de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional.

97. O desestímulo ao depósito judicial, para além de subverter a ordem de preferências, ignora solenemente as consequências processuais benéficas previstas no artigo 9º, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF). Veja-se:

> *"Art. 9º (...)*
> ***§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora."***

98. Conforme se verifica, a lei estabelece que, efetuado o depósito, ficam sobrestadas as demais medidas executivas, notadamente a penhora. Ou seja, o depósito não é mera garantia, mas um instrumento de pacificação processual e de preservação da atividade empresarial do executado.

99. Enquanto a penhora de bens e direitos frequentemente paralisa a circulação de mercadorias e gera publicidade negativa perante o mercado, o depósito assegura a continuidade das operações do contribuinte, livres de constrangimentos que podem levar à prejuízos econômicos, notadamente porque o depósito faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

100. Os benefícios do depósito, portanto, são notórios:

(i) **Celeridade Processual:** evita a morosa e litigiosa sequência de penhora, avaliação e eventual impugnação;
(ii) **Previsibilidade: o valor da garantia é certo e líquido,** encerrando discussões sobre sua suficiência, e ingressa na Conta Única do Tesouro Nacional para financiar gastos correntes da União;
(iii) **Preservação do Patrimônio Empresarial:** impede a imobilização de ativos essenciais para a produção (máquinas, veículos, estoques) e faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora;
(iv) **Preservação da Imagem:** afasta o estigma e a desconfiança no mercado decorrentes de penhoras registradas publicamente, em Ofícios de Imóvel, DETRAN etc.

101. Assim, ao desestimular esta opção, as normas impugnadas forçam o contribuinte a abrir mão dessas vantagens processuais e empresariais, tornando-o refém de um sistema mais moroso e danoso para sua atividade econômica.

102. Nesse sentido, é possível concluir que estamos diante de uma violação ao **devido processo legal** (art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal - CF), que garante um processo justo e equilibrado às partes.

103. Isso porque, ao impor essa desvantagem econômica (a diferença SELIC/IPCA) àquele que se utiliza de uma garantia legal, o Estado cria uma barreira econômica ao **exercício do direito de defesa,** considerando que a garantia do juízo pelo contribuinte é um requisito à oposição de Embargos à Execução Fiscal.

104. Ademais, em muitas situações, o contribuinte optará pelo pagamento do tributo para, somente depois, discuti-lo judicialmente em ação de repetição de indébito, já que nesse caso a atualização da restituição se dará pela SELIC e não pelo IPCA.

105. Há, portanto, violação ao **princípio da inafastabilidade da jurisdição** e ao **direito de ação** (art. 5º, inciso XXXV, da CF), pois ao forçar o contribuinte a escolher entre pagar o tributo questionado (a ser restituído pela SELIC) ou sofrer uma perda financeira líquida devido à ínfima atualização do depósito (pelo IPCA), cria-se custo proibitivo para o acesso à Justiça.

106. O pagamento do tributo e o posterior ajuizamento de ação de repetição de indébito a fim de garantir a atualização pela SELIC, em detrimento do trâmite processual regular de garantia do juízo, constitui também clara violação ao art. 5º, inciso LIV, da CF, na medida em que o contribuinte é compelido a **privar de seus bens sem o devido processo legal.**

107. Além disso, o **princípio da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF)** também é violado, na medida em que a defesa não é apenas a possibilidade de manifestação nos autos, mas o direito a um sistema de garantias que a torne efetiva, com equilíbrio e paridade de armas entre todas as partes em litígio.

108. Assim, a sistemática impugnada, ao criar um desequilíbrio econômico prévio em favor do exequente, coloca o executado em clara desvantagem desde o início da relação processual.

109. Diante do exposto, resta claro que a alteração promovida não é uma mera opção política de indexação, mas sim um ataque à própria arquitetura do processo tributário, em especial da execução fiscal, desequilibrando a relação processual, desestimulando o uso da garantia legalmente preferida e compelindo o contribuinte a pagar o tributo antes de se defender em juízo, o que viola as garantias constitucionais supramencionadas.

VII - NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR

110. A Lei Federal nº 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, prevê, em seus artigos 10 e seguintes, a possibilidade de deferimento de medida cautelar no âmbito do mencionado processo.

111. Nesse mesmo sentido são os artigos 102, inciso I, alínea ‘p’ da Constituição Federal (CF), 300 e seguintes do Código de Processo Civil e 21, inciso IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a saber:

> **Art. 102**. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
> I - processar e julgar, originariamente:
> (...)
> p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
>
> **Art. 300.** A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
>
> **Art. 21** São atribuições do Relator:
> (...)
> IV – submeter ao Plenário ou à Turma, nos processos de competência respectiva, medidas cautelares de natureza cível ou penal necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa;

112. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, esclarecedoras são as palavras do eminente processualista **Humberto Theodoro Junior**, no "Curso de Direito Processual Civil" (Editora Forense, 40ª edição, vol. II, p. 716) acerca do tema:

> *"Pelo fumus boni iuris, reclama-se do requerente a demonstração de aparência de um direito subjetivo envolvido no litígio; e pelo periculum in mora entende-se o risco de um dano grave e de difícil reparação, suportado pelo mesmo direito, caso se tenha de aguardar o desfecho definitivo do processo".*

113. A plausibilidade jurídica da presente ação direta de inconstitucionalidade decorre dos fundamentos já articulados nesta petição inicial, e se fundamenta, sobretudo, no claro padrão inconstitucional das normas vergastadas, uma vez que estas afrontam os princípios da isonomia e os direitos fundamentais à igualdade e da propriedade, os princípios do acesso à justiça e da eficiência, bem como o princípio administrativo da moralidade.

114. **Além disso, a jurisprudência desta Excelsa Corte é pacífica quanto à inconstitucionalidade de normas que distorcem regras de correção monetária em prejuízo do cidadão, como no presente caso.**

115. O perigo da demora, por sua vez, impõe a concessão imediata da medida liminar, tendo em vista a necessidade de salvaguardar a supremacia da Constituição Federal e obstar os potenciais efeitos jurídicos, sociais e econômicos advindos da manutenção de ato normativo contaminado por vício de nulidade.

116. Conforme disposto no art. 12 da Portaria MF nº 1.430/2025 entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026:

> *"Art. 12. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2026."*

117. Assim, a urgência na concessão da medida cautelar se intensifica diante da proximidade da entrada em vigor do novo regime instituído pela Lei nº 14.973/2024, regulamentado pela Portaria MF nº 1.430/2025, que passa a produzir efeitos a partir de **1º de janeiro de 2026**.

118. A partir dessa data, todos os depósitos judiciais e administrativos realizados no interesse da União, seus fundos, autarquias, fundações e empresas estatais federais dependentes serão corrigidos exclusivamente pelo IPCA, conforme previsto no art. 37, inciso II, da referida Lei e no art. 8º, inciso II, da Portaria mencionada.

119. A Portaria MF nº 1.430/2025, publicada em 07/07/2025, regulamenta a aplicação do IPCA como índice único de correção, determinando que os valores levantados pelo contribuinte serão acrescidos "uma única vez, de correção positiva equivalente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)", conforme art. 8º, inciso II. Essa redação confirma a ausência de qualquer componente remuneratório, agravando a violação ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, inciso IV, da CF), pois o Estado, ao utilizar os valores depositados durante anos, restitui quantia inferior àquela que seria devida sob regime da SELIC.

120. Assim, o deferimento da medida cautelar evitará a atualização monetária dos depósitos em índice diverso daquele utilizado na atualização dos débitos de natureza tributária, em flagrante distorção em prejuízo do contribuinte, o que certamente terá por consequência o **ajuizamento de outras milhares de ações individuais,** prejudicando o próprio bom funcionamento do Poder Judiciário.

121. Ou seja, decerto a concessão de liminar também evitará o chamado "**efeito multiplicador"** de diversas ações, individuais e coletivas, em favor da almejada racionalidade e efetividade processuais.

122. Diante desse cenário, a concessão da medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia do art. 37, inciso II, da Lei nº 14.973/2024 e dos dispositivos regulamentares da Portaria MF nº 1.430/2025 é imprescindível para evitar a consolidação de um regime inconstitucional que compromete a ordem jurídica, a justiça fiscal e a confiança legítima dos contribuintes, além de gerar prejuízos econômicos irreparáveis.

123. De forma **subsidiária**, caso não acolhido o pedido cautelar nos termos acima, deve ser concedida tutela para, em interpretação harmonizada dos preceitos impugnados conforme a Constituição Federal, determinar, em cognição sumária, que nos depósitos judiciais e administrativos destinados a garantirem crédito tributário federal, a atualização **observará os mesmos critérios de atualização do crédito que se busca assegurar**, qual seja, a SELIC, vedada a aplicação do IPCA.

VIII – DO PEDIDO

124. Ante todo o exposto, requerem as autoras que este Supremo Tribunal Federal:

a) **Conheça da presente ação direta de inconstitucionalidade**, reconhecendo a legitimidade ativa das autoras, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal (CF) e da jurisprudência consolidada desta Corte;

b) **Conceda medida cautelar**, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/1999, para suspender imediatamente a eficácia do art. 37, inciso II, da Lei nº 14.973/2024, bem como do art. 8º, inciso II, da Portaria MF nº 1.430/2025, que, em conjunto, determinam a aplicação do IPCA como índice de correção dos depósitos judiciais e administrativos, restabelecendo a SELIC para este fim, até o julgamento definitivo da presente ação, comunicando-se a decisão às autoridades administrativas e judiciais competentes para evitar a produção de efeitos irreversíveis;

c) Sejam solicitadas informações ao Presidente da República e ao Congresso Nacional, na forma do art. 6º da Lei 9.868/99;

d) A oitiva do Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, conforme predito no art. 8º da Lei 9.868/99**;**

e) **Ao final, declare a inconstitucionalidade do art. 37, inciso II, da Lei nº 14.973/2024 e , por arrastamento, do do art. 8º, inciso II, da Portaria MF nº 1.430/2025**, em razão da violação aos princípios da isonomia (art. 5º, caput, da CF), da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF), da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF), da vedação ao confisco (art. 150, inciso IV, da CF) e da proteção à confiança legítima, bem como da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF), da ampla defesa (5º, inciso LV, da CF), da privação de bens sem o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF), assegurando a manutenção da sistemática anterior, fundada na aplicação da Taxa SELIC aos depósitos judiciais e administrativos;

f) **Sucessivamente**, caso não acolhido o pedido principal desta ação de controle concentrado, requer o acolhimento de pleito **em menor extensão**, a fim de, em hermenêutica constitucional das normas impugnadas, reconhecer a **inconstitucionalidade** de aplicação do IPCA como índice de atualização dos depósitos destinados a garantirem crédito tributário federal, garantindo-se que estes sejam atualizados pela **mesma taxa aplicada aos tributos federais**.

g) Determine que os efeitos da decisão sejam ***ex tunc***, para restaurar a paridade de tratamento entre Fisco e contribuinte e evitar prejuízos decorrentes da aplicação do regime inconstitucional.

125. Por fim, nos termos do artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil, pugna-se que todas as intimações da CNS, da CNT e da CNSaúde, sejam feitas, respectivamente, somente em nome dos procuradores, **pela CNS**, **Ricardo Oliveira Godoi, inscrito na OAB/SP sob o nº 143.250; e pela CNT e CNSaúde, Sálvio Miranda Gonçalves Júnior, inscrito na OAB/MG sob nº 136.642**, sob pena de nulidade.

126. Por fim, declaram as autoras a autenticidade de todos os documentos que não se encontram em cópia autenticada, nos termos do art. 425, inciso IV, do Código de Processo Civil.

127. Dá-se à presente causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins fiscais.

Brasília, 25 de novembro de 2025.

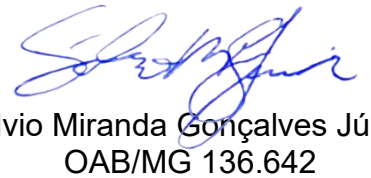
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS – CNS



Ricardo Oliveira Godoi
OAB/SP 143.250

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CNSAÚDE



Sálvio Miranda Gonçalves Júnior
OAB/MG 136.642

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANCA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO